FILOSOFIE EN RECHT · 🌍 BEYOND DOORSTROOM — 5DE EN 6DE MIDDELBAAR · UITLEG BIJ DE OEFENBUNDEL

Burgerlijk recht en strafrecht: het verloop van een procedure

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Twee takken

Vraag je bij elke zaak af wie er tegenover wie staat. Twee particulieren met een geschil is burgerlijk recht; de samenleving tegenover iemand die de wet overtrad, is strafrecht.

1 **burgerlijk: een geschil tussen twee partijen, gestart door de eiser, tegen de verweerder, en de rechter beslist wie recht heeft op wat; straf: een misdrijf tegen de samenleving, gestart door het openbaar ministerie, tegen de beklaagde of verdachte, en de rechter beslist over schuld en straf**
Vul de tabel rij per rij in en let op de rij over wie de zaak start: een particulier tegenover het openbaar ministerie. Dat is het duidelijkste verschil tussen de twee takken.

2 Welke tak?
a) burgerlijk recht · b) strafrecht · c) burgerlijk recht · d) strafrecht
Let op het patroon: geld en familie bij het burgerlijk recht, verkeer en diefstal bij het strafrecht. Dat is geen toeval: het strafrecht gaat over wat de wet strafbaar stelt.

3 Dezelfde feiten kunnen in beide takken terechtkomen. Leg dat uit met een vechtpartij, en zeg hoe een slachtoffer maar één procedure nodig heeft.
Wie bij een vechtpartij iemand verwondt, kan strafrechtelijk gestraft worden én burgerlijk de schade moeten vergoeden. Het slachtoffer kan zich in de strafzaak burgerlijke partij stellen: dan behandelt de strafrechter ook de schadevergoeding, en hoeft er geen tweede procedure te komen.
Noem de vechtpartij in beide takken én de burgerlijke partijstelling. Dat laatste is het praktische stuk: het spaart het slachtoffer een tweede procedure.

2 De burgerlijke procedure

Een burgerlijke procedure heeft vijf stappen: inleiden, stukken uitwisselen, pleiten, vonnis, uitvoering. Onthoud dat de laatste stap erbij hoort, want een vonnis dat niet uitgevoerd wordt, helpt niemand.

4 **inleiding: de eiser brengt de zaak voor de rechtbank, meestal met een dagvaarding door een gerechtsdeurwaarder; stukken: elke partij legt haar argumenten en bewijzen neer in conclusies en kan op de andere antwoorden; zitting: de advocaten pleiten; vonnis: de rechter beslist en motiveert; uitvoering: wie in het ongelijk gesteld is moet het vonnis uitvoeren, desnoods door een gerechtsdeurwaarder**

Vul de vijf stappen in. Let erop dat de uitvoering de laatste is en niet vanzelfsprekend: daarvoor is soms opnieuw een deurwaarder nodig.

5 Welk principe van de rechtspraak zit in stap 2?

hoor en wederhoor

Hoor en wederhoor: elke partij mag op de argumenten van de andere antwoorden. Dat is hetzelfde principe als in het hoofdstuk over de rechtspraak.

6 Waarom stelt de rechter in de familie- en jeugdrechtbank vaak bemiddeling voor?

Omdat de partijen daar bijna altijd met elkaar verder moeten. Een akkoord dat ze zelf maken, houdt beter stand dan een vonnis dat hen wordt opgelegd.

Noem dat de partijen met elkaar verder moeten. Dat is dezelfde reden als bij de buren uit het hoofdstuk over bemiddeling.

7 Een burgerlijke procedure eindigt altijd met een vonnis.

niet waar

Niet waar. Veel zaken eindigen met een akkoord tussen de partijen, soms tijdens de procedure zelf, en dan komt er geen vonnis.

3 Van feit tot proces

Volg de weg van een strafzaak in de orde waarin ze loopt: een feit, een proces-verbaal, een vooronderzoek, een beslissing van het parket, en pas daarna een proces. Dan vallen alle termen op hun plaats.

8 Wat is een misdrijf?

een gedraging die de wet strafbaar stelt

Noem dat de wet het strafbaar moet stellen. Zonder strafwet is er geen misdrijf, hoe verwerpelijk het gedrag ook is, en dat is het legaliteitsbeginsel.

9 Hoe heet het officiële verslag dat de politie maakt?

een proces-verbaal

Een proces-verbaal, kortweg pv. Het is geen vonnis en geen beschuldiging, enkel een vaststelling op papier.

10 **opsporingsonderzoek: het openbaar ministerie, de gewone gang van zaken, snel en soepel; gerechtelijk onderzoek: de onderzoeksrechter, bij ernstige zaken of wanneer zware onderzoeksdaden nodig zijn, omdat een onafhankelijke rechter moet beslissen over maatregelen die diep in iemands rechten snijden, zoals een huiszoeking**

Vul beide rijen in: wie leidt het en wanneer. De kern van de laatste kolom: een huiszoeking of een aanhouding snijdt diep in iemands rechten, dus moet een onafhankelijke rechter beslissen.

11 Noem de drie wegen die het parket na het vooronderzoek heeft.

Seponeren, een minnelijke schikking voorstellen, of vervolgen.

Noem alle drie. Dat seponeren erbij hoort, verklaart waarom veel aangiftes nooit bij een rechter komen.

12 Waarom is seponeren geen vrijspraak?

Omdat een vrijspraak van een rechter komt, na een proces. Seponeren is een beslissing van het parket om geen proces te starten, bijvoorbeeld bij te weinig bewijs of een te klein feit.

Noem dat een vrijspraak van een rechter komt. Dat verschil is belangrijk voor een slachtoffer: bij een sepot is er geen uitspraak over schuld, in geen van beide richtingen.

13 Welke kamer?

a) de raadkamer · b) de kamer van inbeschuldigingstelling

De raadkamer beslist, de kamer van inbeschuldigingstelling behandelt het beroep. Een steuntje: de tweede naam hoort bij het hof van beroep, en klinkt ook zwaarder.

14 Hoe heet het eigenlijke proces, dat openbaar is en met getuigen en pleidooien?

het onderzoek ter terechtzitting

Het onderzoek ter terechtzitting. Let op het verschil met het vooronderzoek: dat is niet openbaar, dit wel, en dat is precies het moment waarop de openbaarheid speelt.